

1502682-26.2021.8.26.0127

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Renato de Andrade Siqueira

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/03/2022

... do denunciado pela prática do delito de roubo duplamente majorado, por três vezes em concurso formal.

Ao final da instrução criminal é de rigor o reconhecimento da procedência da ação.

A materialidade do crime é incontestada, achando-se consubstanciada nos registros de ocorrência (fls. 05/06, 07/08, 40/41), auto de reconhecimento fotográfico (fls.

26), auto de exibição e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

2ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502682-26.2021.8.26.0127 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502682-26.2021.8.26.0127

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência,

Portaria - 2152470/2021 - 03º D.P. CARAPICUIBA, 18333955 - 03º D.P. CARAPICUIBA,

782401/21/020 - 03º D.P. CARAPICUIBA, 363/21/433 - 03º D.P. CARAPICUIBA, 2152470 -

03º D.P. CARAPICUIBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EMERSON JOSE QUEIROZ

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renato de Andrade Siqueira

Vistos.

EMERSON JOSÉ QUEIROZ foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º-A, inciso I e §2º, inciso II, do Código Penal, por três vezes, em concurso formal, porque, ao que consta, no dia 04 de maio de 2021, por volta das 21h45min, na Rua Belém, 36, Jardim São Daniel, nesta cidade e Comarca de Carapicuíba, previamente ajustado e em unidade de desígnios com dois indivíduos não identificados, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, em proveito deles: 01 (um) aparelho celular da marca Motorola; 01 (um) relógio da marca Champion Yot; 02 (duas) carteiras com dinheiro, cartões documentos pessoais; 02 (duas) chaves, de residência e veículo; Bebidas e produtos diversos, além de R\$ 15,00 (quinze reais) de propriedade de Delson Joaquim Santana, Iranilde Ferreira da Costa e Sidney

Nogueira Lourenço.

A denúncia foi recebida em 06 de dezembro de 2021, ocasião em que decretada a prisão preventiva do acusado (fls. 84).

O mandado de prisão foi cumprido (fls. 100/102).

O réu foi citado e apresentou resposta à acusação em audiência.

Durante a instrução, foram ouvidas as vítimas, as testemunhas arroladas pelas partes e, ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, requereu absolvição por falta de provas e elaborou pedidos subsidiários.

É o relatório. Fundamento e DECIDO.

Afasto a preliminar de cerceamento de defesa por ausência de capitulação do parágrafo referente ao uso de arma de fogo na denúncia, uma vez que é cediço que a defesa deve se atentar aos fatos narrados e não à capitulação trazida pelo membro do parquet, uma vez que o art. 383 possibilita o julgamento por artigo diverso do trazido na inicial, desde que não haja alteração fática, como ocorre no presente caso.

O processo está em ordem, com as partes legítimas e bem representadas.

Não existindo arguições preliminares a serem apreciadas, passo a conhecer seu mérito.

Trata-se de ação penal pública incondicionada destinada a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática do delito de roubo duplamente majorado, por três vezes em concurso formal.

Ao final da instrução criminal é de rigor o reconhecimento da procedência da ação.

A materialidade do crime é incontestada, achando-se consubstanciada nos registros de ocorrência (fls. 05/06, 07/08, 40/41), auto de reconhecimento fotográfico (fls. 26), auto de exibição e apreensão (fls. 36), laudo de exame da gravação do roubo (fls. 131/154) e pela prova oral coligida.

Em Juízo, o réu confessou os fatos. Disse que estava injuriado com a vida e queria demonstrar sua relevância na região, quando foi convidado por dois conhecidos para efetuar um roubo, tendo aceitado. Não gostou de que fora escolhido o local que ele próprio frequentava para tomar umas pingas, mas mesmo assim decidiu praticar o roubo. A arma era um simulacro do rapaz. Ficou apenas com o dinheiro do caixa e uma bebida, mas não sabe o que os demais fizeram com os pertences das outras vítimas. A confissão da ré foi corroborada pelas demais provas acostadas aos autos, principalmente em relação à oitiva das vítimas e imagens da câmera de monitoramento juntadas aos autos.

Ouvida em Juízo, a vítima DELSON reconheceu o réu e contou que estavam fechando o estabelecimento quando entraram três indivíduos, um deles armado, e anunciaram o assalto. Levaram os seus pertences, o de sua namorada e de um cliente, além do dinheiro e produtos do local. Fecharam a porta e foram embora. Reconheceram o acusado pois era um cliente usual do local, que bebia umas pingas lá de vez em quando e arrumava confusões na rua. Fez o reconhecimento fotográfico na delegacia. A vítima IRANILDE também reconheceu a ré e procedeu à narrativa nos mesmos termos do anterior.

A vítima SIDNEY, embora tenha narrado igualmente o ocorrido, não reconheceu o réu. Das narrativas das vítimas, que imputam a ré a prática do delito, se tem o bastante à condenação, cabendo sublinhar que nos crimes de roubo, como assentado na jurisprudência, de grande valia a palavra da vítima, que, descompromissada, visa somente ao esclarecimento do crime. Neste sentido: “no campo probatório, a palavra da vítima de assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes” (Apelação Criminal n. 186.367-3 - Santo André - 2ª Câmara Criminal - Relator: Breno Guimarães - 04.09.95 - V.U.).

Assim, a autoria e materialidade do delito foram comprovadas pelas provas produzidas. Não há dúvida, portanto, que o réu e outro sujeito não identificado subtraíram, para eles, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra os ofendidos, os pertences descritos na exordial acusatória.

Ademais, conforme se observou da prova produzida, o réu, no mesmo contexto fático e

mediante uma só ação - grave ameaça - subtraiu bens pertencentes a três vítimas distintas.

Ou seja, mediante uma só ação praticou três crimes, tudo a configurar a hipótese de concurso formal de crimes, nos termos do artigo 70, caput, do CP.

A tese defensiva de ausência de provas não prospera, nos termos acima delineados. A prova foi contundente. Ao contrário do alegado pela Defesa, não há nenhum indicativo de que a vítima ou as testemunhas aqui ouvidas tentam justificar alguma ilegalidade.

Portanto, o réu praticou o crime em conluio com outros indivíduos e, nos termos do art. 29, caput, do Código Penal, deverá responder por ele.

Os fatos ainda são antijurídicos, posto que verberados pela lei penal, e não foi alegada nem restou provada nenhuma causa excludente de antijuridicidade dentre aquelas previstas no art. 23, CP.

O réu é maior de 18 (dezoito) anos, penalmente responsável (imputável), consciente da ilicitude dos fatos que praticou e lhe era exigida conduta diversa da que exerceu. Presente, destarte, sua culpabilidade.

Diante disso, a condenação é medida que se impõe.

Não há causa de diminuição da pena. Estão presentes as causas de aumento de pena previstas no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do CP. A ausência de apreensão da arma não é motivo para afastamento da causa de aumento, mesmo porque as vítimas narraram que durante a ação criminosa um dos assaltantes lhes apontaram a arma para perpetrar a subtração.

Não convence, assim e neste ponto, a pretensão da defesa quanto ao afastamento da qualificadora, malgrado o revólver não tenha sido apreendido. Nesta toada o entendimento jurisprudencial:

"Majorantes bem reconhecidas. Arma de fogo não apreendida. Irrelevância. Palavra da ofendida suficiente ao reconhecimento da causa de aumento em questão - Precedentes jurisprudenciais - Concurso de pessoas igualmente confirmado pela vítima - Suficiência - Reprimenda bem fixada - Regime fechado de rigor - Inteligência do art. 33, § 3º, do Código Penal. Recurso improvido" (TJSP, Relator: Salles Abreu, Apelação nº 0060212-09.2002.8.26.0554, julgado em 08/10/2014).

No mesmo sentido, a ausência de prisão dos demais agentes não afasta a causa de aumento, já que tal fato foi corroborado pelas palavras das vítimas, as quais relataram que o réu era acompanhado de outros dois indivíduos.

Passo à dosimetria da pena.

No que se refere à pena base, a culpabilidade foi normal ao crime de roubo. O Réu não ostenta maus antecedentes. Não há provas a respeito da personalidade do Réu.

Entendo que a personalidade, por ser circunstância que requer a avaliação de elementos hereditários, psicológicos, físicos e sociais do agente, somente pode ser utilizada contra ele se devidamente comprovada por laudos periciais, o que não ocorreu na espécie. Quanto à conduta social, tenho que os autos não trouxeram elementos que possam exasperar a pena do Réu. Os motivos do crime são os inerentes ao roubo, ou seja, a aquisição de patrimônio alheio, sendo essa circunstância judicial neutra, portanto. As circunstâncias do crime devem ser valoradas negativamente, já que o acusado e seus comparsas cometeram os delitos durante o repouso noturno, momento em que as vítimas se encontram menos protegidas. Não houve nenhuma consequência especialmente gravosa ou benéfica pela prática delituosa. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do crime.

Desse modo, observados os parâmetros estabelecidos no art. 59 do CP, havendo uma circunstância negativa, fixo a pena base 1/6 acima do mínimo legal, em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, embora o réu tenha confessado, a reincidência (autos nº 1500406-43.2018.8.26.0542 - fls. 115/116) é circunstância que tem preponderância, nos termos do art. 67 do CP - uma vez que não se pode concluir que confissão demonstra uma boa personalidade do réu, de modo que a pena provisória deve ser aumentada em 1/12, alcançando o patamar de 05 (cinco) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de diminuição a serem valoradas. Contudo, imperiosa a majoração das reprimendas em 2/3 em relação às causas de aumento do

emprego de arma de fogo e do concurso de agentes, alcançando o patamar de 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 03 (três) dias de reclusão, e 18 (dezoito) dias-multa. Diante do concurso formal de crimes (artigo 70 do Código Penal), elevo em 1/5 a reprimenda de um dos crimes (uma vez que iguais) para estabelecer, em definitivo, a pena final em 10 (dez) anos, 01 (um) mês e 09 (nove) dias de reclusão, e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa.

Considerando a pena privativa de liberdade fixada e a reincidência, além da detração pelo tempo de prisão cautelar já cumprido (art. 387, § 2º, CPP), em consonância com os critérios apontados nos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59, CP, estabeleço para o início do cumprimento da pena o regime fechado.

Não é o caso de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, porque incabível à espécie, mormente pela quantidade da pena aplicada e em razão da impossibilidade legal prevista no art. 44, I, do Código Penal.

Do mesmo modo, incabível suspensão condicional da pena, em razão das impossibilidades previstas no caput e no inciso I, do art. 77, do Código Penal.

Ausente prova da condição financeira do Réu, fixo o valor do dia multa no mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 49, § 1º, CP).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e, em consequência, CONDENO o acusado EMERSON JOSÉ QUEIROZ, qualificados nos autos, à pena de 10 (dez) anos, 01 (um) mês e 09 (nove) dias reclusão, no regime inicial fechado, e no pagamento de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, no valor mínimo legal, como incurso nas penas do Art. 157 § 2º, II e §2º-A, I do(a) CP, por três vezes, em concurso formal.

Pelos mesmos motivos, considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução e não houve alteração fática que tenha afastado os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão cautelar, não faculto ao acusado a oportunidade de recorrer em liberdade. Recomende-se o acusado no estabelecimento em que se encontra.

Transitado em julgado para a acusação, expeça-se, desde logo, guia de recolhimento provisório, para que possam ser agendados eventuais benefícios da execução.

Com o trânsito em julgado desta sentença:

- a. comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, CF) e ao IIRG;
- b. intime-se o Réu para o recolhimento da pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias;
- c. expeça-se guia de recolhimento definitivo e procedam-se às demais diligências necessárias para o início da execução penal;
- d. procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça.

Condeno, ainda, o Réu ao pagamento das custas e despesas processuais.

P.I.C.

Carapicuíba, 30 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA